

1523072-05.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2259615/2021 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 20421565 - 101º

D.P. JDIM IMBUIAS, 2259615 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELDSO MAIKO DA SILVA BERNARDINHO e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1523072-05.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523072-05.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2259615/2021 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 20421565 - 101º

D.P. JDIM IMBUIAS, 2259615 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELDSO MAIKO DA SILVA BERNARDINHO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de, MIQUEIAS FERNANDES DO VA, qualificado nos autos, porque, conluiado com Iuri Santos do Ouro e Weldson Maiko da Silva Bernardino - com relação aos quais o feito restou suspenso com base no art. 366, do CPP, teria cometido os crimes previstos "caput" dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 em sua combinação com a alínea "j", do inciso II do art. 61, do Código Penal. Consta na exordial que, em 22 de setembro de 2021, por volta das 7h40min, na Travessa Santo Antônio, 57, Cidade Júlia, nesta cidade, os acusados, agindo em concurso e

com unidade de desígnios, teriam em depósito, estariam trazendo consigo, bem como estariam guardando e ocultando 75 pedras "crack", pesando 16,8g; 57 porções de cocaína, pesando 20,6g; 44 porções de "maconha" pesando 224,6g; 18 porções de "skunk", pesando 13,5g; 3 porções de "LSD", pesando 0,04g; 4 comprimidos de 1g de "ecstasy" e 10 frascos contendo 450 ml de "lança-perfume", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$55,00, substâncias entorpecentes causadoras de dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda que, em data anterior a 22 de setembro de 2021, nesta cidade, o réu, Weldson e Iuri, teriam se associado para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, tráfico ilícito de drogas. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 257/260. A denúncia preliminarmente recebida (fls. 121/123), providência que restou ratificada. Os réus, regularmente citados e intimados, ofertaram defesa preliminar (fls. 262). A instrução processual contou com as oitivas de duas testemunhas sendo, ao final, interrogado Miqueias. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno, a DPE, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do réu, subsidiariamente tecendo considerações acerca da dosimetria de pena. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado, observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a improcedência integral desta ação penal. Os policiais militares Thiago e Igor disseram que realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram Iuri num ponto conhecido pelo comércio de drogas. Iuri, notando a presença da polícia, saiu correndo e gritou "moiô", expressão costumeiramente usada por "olheiros" para avisar traficantes acerca da chegada da polícia. Afirmaram que Welson e Miqueias foram encontrados instantes depois, num sofá situado em via pública, um terreno baldio como especificou Igor. Thiago mencionou também a existência de uma "cabana" ou "cobertura". Afirmaram que em poder deles havia uma mochila, segundo Thiago com Miqueias e segundo Igor com Weldson, onde havia drogas de mais de uma espécie, diversas porções. Ademais, mencionaram a apreensão de papéis com anotações características do comércio de drogas, bem como dinheiro, havendo também aqui incongruência relevante entre os depoimentos no sentido de quem estaria a possuir tais bens. Igor disse que Miqueias, ao ser surpreendido, disse "perdi". Interrogado em juízo, Miqueias negou a prática delitativa. Admitiu, contudo, que no dia dos fatos foi ao local dos fatos para comprar uma porção de "maconha" por cinco reais. Esclareceu que em poder da droga ali permaneceu para conversar com o traficante, que já conhecia. Disse que o referido rapaz afastou-se do local, momento em que policiais apareceram. Admitiu, também, que no exato momento em que os policiais se aproximaram, estava sentado num sofá e ao seu lado havia uma mochila onde drogas foram apreendidas, bolsa que havia sido ali deixada pelo traficante. Disse que ali estava também visando preparar, com a porção de "maconha" comprada, um cigarro. Para tanto trazia consigo petrechos, que acredita tenham caído no referido sofá. O réu, desde a fase policial, apresentou a mesma versão. Negou estar vendendo drogas, bem como admitiu que era consumidor da substância. Assim, diante das apontadas incongruências entre os depoimentos das testemunhas, não há alicerce seguro, o que se exige, para embasar a pretendida condenação de Miqueias, que não ostenta nenhum antecedente penal. Portanto, de rigor a observância da máxima "in dubio pro reu". Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE esta ação penal para o fim de ABSOLVER MIQUEIAS FERNANDES DO VAL, qualificado nos autos, com fulcro no inciso VII, do art. 386, do CPP, das imputações de haver cometido os crimes previstos no "caput" dos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06 em sua combinação com a alínea "j", inciso II do art. 61, do Código Penal. Incinerem-se os entorpecentes, oficiando-se a D. Autoridade Policial. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA